

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/1216/25

הצעת חוק מעלה אדומים, התשפ"ג–2023

1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח מעלה אדומים כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף במעלה אדומים ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

ד ב ר י ה ס ב ר

אזור מעלה אדומים היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה.

מעלה אדומים הוא יישוב בעל אופי היסטורי במדינת ישראל, שהחל את דרכו לאחר מלחמת יום הכיפורים כגרעין התיישבותי שהתאגד מחברים מכל גווני הקשת הפוליטית.

היישוב עוד נזכר כנחלה במקורות כאזור קו הגבול בין שבטי יהודה ובנימין. מעלה אדומים הפכה לעיר המונה כיום כ-40,000 תושבים. העיר ממוקמת כ-7 ק"מ מזרחית לירושלים הבירה, בדרך מירושלים לים המלח, בצומת דרכים בעל חשיבות אסטרטגית בכל הקשור הן להבטחת הדרך לירושלים והן כאזור מרכזי המחובר בין בקעת הירדן, מדבר יהודה וירושלים.

קיימת הפנמה רחבה בארץ ובעולם לגבי סיפוחה של מעלה אדומים למדינת ישראל, והחלת הריבונות

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

הישראלית בשטחה.

אשר על כן, מוצע להחיל כבר עתה את המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על אזור זה ולקבע אותו תודעתית ומשפטית כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת איילת שקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/234).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/2014).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)